

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6035/2537

บริษัท เซลล์ แห่งประเทศ ไทย จำกัด

บริษัท รีเวอร์แทงค์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 440, มาตรา 458

ป.วิ.พ. มาตรา 46, มาตรา 47, มาตรา 177 วรรคสาม, มาตรา 179 วรรคสุดท้าย,
มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ข.ผู้รับมอบอำนาจช่วงของโจทก์เบิกความว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศอังกฤษ โจทก์มอบอำนาจให้ส.ฟ้องคดีนี้ได้ในประเทศไทยกับให้อำนาจส. มอบอำนาจช่วงได้ และ ส. มอบอำนาจให้ทนายฟ้องคดีนี้แทน โดยโจทก์มีเอกสารที่มีข้อความตรงตามที่ ข. พยานเบิกความทุกประการซึ่งเอกสารฉบับนี้มีโนตารีปับลิกและเลขานุการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนลงลายมือชื่อรับรอง จำเลยไม่ได้นำเสนอให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง กรณีไม่จำเป็นต้องนำเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนหรือผู้ทำเอกสารดังกล่าวมาสืบประกอบ โจทก์และจำเลยซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์เหลวชนิดเดียวกัน เป็นการซื้อขายโดยกำหนดจำนวนหรือปริมาณและราคาของทรัพย์สินที่ซื้อขายกันแน่นอน โดยไม่ต้องหมาย หรือนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือกเพื่อให้ป่งตัวทรัพย์สินนั้นออกเป็นแน่นอนอีก ทั้งสินค้านี้ได้บรรจุมาในเรือลำเดียวกัน เทียบเดียวกัน และบรรจุในแท็งก์เดียวกันด้วย ถือว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ได้นำสัญญาซื้อขายกันแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 458 เมื่อจำเลยรับสินค้า

เคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นของโจทก์เกินไปจำเลยต้องคืนให้แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยถึงเรื่องที่จำเลยฎีกาเลย การที่จำเลยฎีกาเรื่องดังกล่าวโดยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่า ที่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยเรื่องที่จำเลยฎีกาดังกล่าวไม่ชอบเพราะเหตุใดฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่มีได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นอ้างอิงไว้โดยชัดแจ้งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระราคาสินค้าพิพาทที่จำเลยเอาไปจากโจทก์โดยละเมิด โจทก์จึงมีสิทธิ เรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องชำระ คิดตั้งแต่วันอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคาดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 440 ฟ้องแย้งของจำเลยเป็นคำฟ้องที่ขอให้บังคับโจทก์ชำระค่าภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่จำเลยก็ต่อเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยคืนสินค้าพิพาทแก่โจทก์แล้ว การที่จำเลยจะต้องคืนสินค้าพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่ ยังไม่เป็นที่แน่นอนโดยจะต้องรอจนศาลพิพากษาให้จำเลยคืนสินค้าพิพาทแก่โจทก์ตามฟ้องเดิมเสียก่อนจึงเป็นฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไข ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม และ179 วรรคสุดท้าย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศอังกฤษ มีสำนักงานสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทยโจทก์ได้มอบอำนาจให้หม่อมราชวงศ์สฤษดิ์ดิคุณ มีอำนาจดำเนินคดีทั้งปวง รวมทั้งมอบอำนาจช่วงได้ด้วย หม่อมราชวงศ์สฤษดิ์ดิคุณได้มอบอำนาจช่วงให้นายชยาวยดำเนินคดีนี้แทนเมื่อปลายเดือนกันยายน2529 โจทก์ได้สั่งซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์เอ็น บีวานอล จากบริษัทเชลล์ประเทศไทย จำกัด จำนวน 15.50 เมตริกตัน ในราคาเมตริกตันละ 605 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 95,287.50เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทอุ้มระไคอันไซ

ไกเป็นผู้รับขนส่งทางทะเล จากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากสินค้าโจทก์แล้วยังมีสินค้าชนิดเดียวกันที่ผู้รับขนส่งจะต้องส่งมอบแก่จำเลยเป็นจำนวน 104.70 เมตริกตัน รวมอยู่ด้วยเมื่อเรือมาถึงประเทศไทยเจ้าหน้าที่เรือได้ขนถ่ายสินค้าแก่จำเลยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2529 เป็นจำนวน 125.965 เมตริกตัน โดยมีสินค้าซึ่งเป็นส่วนของโจทก์รวมอยู่ด้วยเกินไป 21.265 เมตริกตัน คิดเป็นเวลา 13,288.82 เหรียญสหรัฐอเมริกา จึงทำให้โจทก์ได้รับสินค้าไม่ครบตามที่สั่ง โจทก์จึงได้เรียกร้องให้จำเลยคืนสินค้าให้แก่โจทก์ หรือให้ชำระราคาแทน ขอให้บังคับจำเลยคืนสินค้าเคมีภัณฑ์เอ็น บีวานอลจำนวน 21.265 เมตริกตัน หรือชำระราคาจำนวน 339,795.12 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศอังกฤษ ไม่ได้มอบอำนาจให้หม่อมราชวงศ์สฤษดิ์ดิคุณ ทั้งไม่ได้มอบอำนาจช่วงให้นายขยายดำเนินคดีนี้แทนด้วย หนังสือมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจช่วงปลอมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2529 บริษัทเลนโซ่เคมี จำกัด ทำใบสั่งซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์เอ็น บีวานอล จากบริษัทซิลานิสเคมีคอล จำกัดในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 104.70 เมตริกตัน ในราคาเมตริกตันละ 570 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทเลนโซ่เคมี จำกัดซื้อในระบบ ซี.ไอ.เอฟ. ต่อมาบริษัทเลนโซ่เคมี จำกัดได้โอนสิทธิการซื้อสินค้านี้มาเป็นของจำเลย สินค้าที่เกินจำนวนดังกล่าวเป็นสินค้าที่บริษัทซิลานิสเคมีคอล จำกัด ส่งเกินมาเป็นหน้าที่ของบริษัทซิลานิสเคมีคอล จำกัด จะต้องเรียกให้จำเลยชำระราคาเพิ่มเติม สินค้าที่โจทก์และจำเลยเป็นผู้นำเข้าเป็นเคมีเหลือโดยบรรจุรวมอยู่ในแท็งก์เดียวกันของบริษัทเรือรับขนส่งสินค้า ยังมิได้กำหนดไว้แน่นอนว่าส่วนใดเป็นของผู้ซื้อรายใดกรรมสิทธิ์ในสินค้านี้ดังกล่าวจึงยังไม่โอนมายังผู้ซื้อคืนโจทก์หรือจำเลยจนกว่าจะได้หมายชั่ง ตวง วัด คัดเลือกหรือทำโดยวิธีอื่นเพื่อให้บังตัวทรัพย์สินนั้นออกเป็นแน่นอนเสียก่อน หากศาล

ฟังว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ของบริษัทซิลานิสเคมีคอล จำกัด ทรัพย์สินนั้นก็เป็นการ
กรรมสิทธิ์ของบริษัทเซลล์ฯ มิใช่กรรมสิทธิ์ของโจทก์เพราะบริษัทเรือผู้รับขนย้ายไม่
ได้ส่งมอบให้แก่โจทก์ หากศาลฟังว่าจำเลยมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินหรือชำระราคาแก่
โจทก์ตามฟ้องจำเลยขอฟ้องแย้งว่าสินค้านั้นจำเลยมีหน้าที่เสียภาษี
อากรสินค้านำเข้าเต็มจำนวนตามวิธีการของกรมศุลกากรโดยโจทก์มิได้เสียแต่อย่าง
ใดนอกจากนี้จำเลยยังเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งดอกเบี้ยเป็นเงิน 82,631.82 บาท
ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่จำเลย ขอให้ยกฟ้องหาก
ศาลฟังว่าสินค้านั้นเป็นของโจทก์ก็ให้โจทก์ชำระเงิน 82,631.22 บาท แก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งของจำเลยเป็นการฟ้องแย้งล่วงหน้าและมี
เงื่อนไข ไม่อาจรวมกับฟ้องเดิมได้จึงไม่มีอำนาจฟ้องแย้ง

ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 339,795.12 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์
ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามที่จำเลยฎีกาประเด็นแรกว่า โจทก์มีอำนาจ
ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนายขยายผู้รับมอบอำนาจช่วงของโจทก์ให้ฟ้องคดีนี้เบิกความว่า
โจทก์เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศไทย โจทก์ได้มอบอำนาจให้

หม่อมราชวงศ์สฤษดิ์ดิคุณพงศ์คดีนี้ได้สำหรับในประเทศไทย และให้อำนาจหม่อมราชวงศ์สฤษดิ์ดิคุณมอบอำนาจช่วงได้และหม่อมราชวงศ์สฤษดิ์ดิคุณได้มอบอำนาจช่วงให้พยานฟ้องคดีนี้แทน โจทก์มีเอกสารหมาย จ.1, จ.2 และ จ.3 ซึ่งเป็นหนังสือที่มีข้อความว่าโจทก์เป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายประเทศอังกฤษ มีโนดาร์บีบิลิกและเลขานุการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนลงลายมือชื่อรับรอง และโจทก์ได้มอบอำนาจให้หม่อมราชวงศ์สฤษดิ์ดิคุณพงศ์คดี กับหม่อมราชวงศ์สฤษดิ์ดิคุณได้มอบอำนาจช่วงให้พยานฟ้องคดีนี้แทนตรงกับคำเบิกความทุกประการจำเลยไม่ได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นกรณีจึงฟังได้ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้อง ไม่จำเป็นที่จะต้องนำเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน หรือผู้ทำเอกสารดังกล่าวมาสืบประกอบอีก

ที่จำเลยฎีกาว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยต่างก็สั่งซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์เอ็น บีวานอล ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์เหลวจากบริษัทซิลานิสเคมีคอล จำกัด และบริษัทซิลานิสเคมีคอล จำกัด ได้ส่งสินค้าของโจทก์และของจำเลยมาพร้อมกัน โดยบรรจุมาในแท็งก์เดียวกันก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่าสินค้าส่วนใดเป็นของโจทก์ ที่ใบตราส่งสินค้าของโจทก์ระบุจำนวนสินค้าของโจทก์ก็เป็นเพียงวิธีการและขั้นตอนของผู้รับขนเพื่อสะดวกในการส่งสินค้าปลายทางเท่านั้น ยังไม่สามารถถือว่าเป็นการระบุตัวทรัพย์สินและราคาแน่นอน สินค้าพิพาทยังไม่ได้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ในขณะที่ผู้รับขนส่งขนถ่ายสินค้าให้แก่จำเลยโจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหาย ไม่มีสิทธิเรียกสินค้าเคมีภัณฑ์จำนวน 21.265 เมตริกตันที่จำเลยได้ส่งเกินไปคือนั้น เห็นว่า โจทก์และจำเลยซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์เหลวชนิดเดียวกัน เป็นการซื้อขายโดยกำหนดจำนวนหรือปริมาณและราคาของทรัพย์สินที่ซื้อขายกันแน่นอนโดยไม่ต้องหมายหรือนับ ชั่ง ตวง วัดหรือคัดเลือก เพื่อให้แบ่งทรัพย์สินนั้นออกเป็นแน่นอนอีก ทั้งสินค้านี้ได้บรรจุมาในเรือลำเดียวกัน เทียบเดียวกัน และบรรจุในแท็งก์เดียวกันด้วยถือว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อ

ขายย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว ตามมาตรา 458 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีนี้อาจปรับด้วยมาตรา 460 ตามที่จำเลยฎีกาเมื่อจำเลยรับสินค้าเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นของโจทก์เกินไปจำนวน 21.265 เมตริกตัน จำเลยจะต้องคืนให้แก่โจทก์ โจทก์เป็นผู้เสียหายมีสิทธิเรียกสินค้าเคมีภัณฑ์ที่จำเลยรับเกินไปคืนจากจำเลยได้

ที่จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยได้ขายสินค้าไฟฟ้าไปหมดแล้วจึงต้องใช้ราคาแทนจำนวน 339,795.12 บาทนั้นเกี่ยวกับราคาสินค้าที่โจทก์เรียก 605 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตันจำเลยได้นำสืบแจ้งชัดแล้วว่าจำเลยได้สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวในราคา 570 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน ดังนั้นเมื่อจำเลยรับสินค้าไว้โดยสุจริตหากจะต้องชำระราคาสินค้าไฟฟ้าก็ควรไม่เกิน 570 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน นอกจากนี้ตามท้ายฟ้องโจทก์ขอให้จำเลยคืนหรือชำระราคาแทน สินค้าไฟฟ้าเป็นสังกะสิทธิ์หากจำเลยต้องคืนสินค้าให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา จำเลยก็ชอบที่จะนำสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันมีปริมาณเท่ากันใช้แทนได้เห็นว่า ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยถึงเรื่องที่จำเลยฎีกาดังกล่าวเลยการที่จำเลยฎีกาเรื่องดังกล่าวโดยจำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่าที่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยเรื่องที่จำเลยฎีกาดังกล่าวไม่ชอบเพราะเหตุใด ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่มีได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นอ้างอิงไว้โดยชัดแจ้งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาข้อนี้ของจำเลย

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้รับสินค้ามาโดยสุจริต จึงไม่ได้อยู่ในฐานะลูกหนี้ผู้ผิดนัดต่อโจทก์ จึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระราคาสินค้าไฟฟ้าจำเลยเอาไปจากโจทก์โดยละเมิด โจทก์จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องชำระ คิดตั้งแต่เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 440 เมื่อโจทก์เรียก

ดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จำเลยต้องชำระราคาสินค้ำพิพาทนับแต่วันฟ้อง ดังนั้น ที่ศาล
ล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยจากราคาสินค้ำพิพาทนับจากวันฟ้องจึง
ชอบแล้วฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่าฟ้องแย้งของจำเลยที่เกี่ยวกับค่าภาษีและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สินค้ำพิพาทเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมชอบที่ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้จำเลย
นั้น เห็นว่า ฟ้องแย้งของจำเลยเป็นคำฟ้องที่ขอให้บังคับโจทก์ชำระค่าภาษีและค่าใช้จ่าย
จ่ายต่าง ๆ แก่จำเลย ก็ต่อเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยคืนสินค้ำพิพาทแก่โจทก์แล้วการ
ที่จำเลยจะต้องคืนสินค้ำพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่ยังไม่เป็นที่แน่นอนโดยจะต้องรอ
จนศาลพิพากษาให้จำเลยคืนสินค้ำพิพาทแก่โจทก์ตามฟ้องเดิมเสียก่อนฟ้องแย้งของ
จำเลยเช่นนี้จึงเป็นฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไขไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม พอที่จะรวมการพิจารณา
และชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
177 วรรคสาม และมาตรา 179 วรรคสุดท้าย

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ